

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

פ/25/1678

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת אזרח ותיק לנכה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 251 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 251 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ההגדרה "סכום קצבת אזרח ותיק" – תימחק ;

(ב) בהגדרה "גמלה נוספת לנכה", במקום "להפרש שבין קצבת הנכות וסכום קצבת אזרח ותיק" יבוא "לקצבת הנכות שהיתה משתלמת לו לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק".

(2) בסעיף קטן (ב), המילים "וסכום קצבת האזרח הוותיק שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה" – יימחקו.

דבר ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא לסייע לאזרחים ותיקים שקיבלו קצבת נכות בתכופ לפני שנעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק ולקבוע כי הם יהיו זכאים לקצבה בגובה קצבת אזרח ותיק בצירוף קצבת הנכות שהיתה משתלמת להם טרם נעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק. כיום, מי שהיה זכאי לקצבת נכות והגיע לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק, מקבל קצבת אזרח ותיק, ואם היא נמוכה מקצבת הנכות שקיבל קודם לכן, הוא מקבל גמלה נוספת לנכה בגובה ההפרש בין קצבת הנכות וקצבת האזרח הוותיק. אין הצדקה לשלול את הזכאות לקצבת נכות, במלואה או בחלקה, מאדם נכה המגיע לגיל זקנה, משום שקשייו הפיזיים והכלכליים עולים על אלה של אדם אחר בן גילו ועל המוסד לביטוח לאומי להבטיח כי מצבו לא יורע לעומת מי שזכאי לקצבה אחת בלבד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/2839), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3331), על ידי חברת הכנסת אראלה גולן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3574), ועל ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/3943), על שולחן הכנסת השבע-עשרה

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/1489/17), על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/520/17), על ידי חברת הכנסת דוד טל (פ/521/17), ועל ידי חברת הכנסת יורי שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1490/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת משה (מוץ) מטלון ורוברט אילטוב (פ/3091/18), על ידי חברת הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1044/18), על ידי חברת הכנסת חיים כץ (פ/1859/18), ועל ידי חברת הכנסת מנחם אליעזר מוזס (פ/1887/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/98/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1528/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1610/24) ועל ידי חברת הכנסת איימן עודה (פ/2043/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יואב בן צור (פ/754/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)